

서울중앙지방법원

제 50 형 사 부

판 결

사 건	2015노4675	건조물침입, 업무방해
피 고 인	A	
항 소 인	피고인, 검사	
검 사	이선혁(기소), 오기찬(공판)	
원 심 판 결	서울중앙지방법원 2015. 11. 19. 선고 2015고정2384 판결	
판 결 선 고	2016. 3. 10.	

주 문

원심판결을 파기한다.

피고인을 벌금 300만 원에 처한다.

피고인이 위 벌금을 납입하지 아니하는 경우 10만 원을 1일로 환산한 기간 피고인을 노역장에 유치한다.

이 유

1. 피고인의 항소에 대한 판단

항소인은 항소법원으로부터 소송기록접수통지를 받은 날로부터 20일 이내에 항소가

유서를 제출하여야 한다(형사소송법 제361조의3 제1항). 그런데 피고인이 2015. 12. 17. 소송기록접수통지서를 송달받고도 20일 이내에 항소이유서를 제출하지 않은 사실은 기록상 명백하다. 또한 항소장에도 항소이유가 기재되어 있지 않을 뿐만 아니라, 기록상 직권조사사유도 발견할 수 없다.

2. 검사의 항소에 대한 판단

가. 항소이유의 요지(무죄 부분에 대하여)

2013. 1. 14. 이후에는 B이 C산후조리원(이하 '이 사건 조리원'이라 한다)의 관리자였고, 피고인은 피해자의 양해에 따라 영업 관리 등을 위하여 필요한 범위 내에서 위 조리원을 출입할 수 있었던 것뿐이다. 따라서 피고인이 2013. 3. 6. 피해자에게 매매계약의 효력을 부정하는 의사를 표시하면서 피해자를 배제하고 이 사건 조리원에 들어가 영업을 한 것은 관리자인 피해자의 의사에 반하는 것으로 건조물침입죄에 해당한다. 그런데도 이 부분에 대하여 피고인에게 무죄를 선고한 원심판결에는 사실을 오인하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

나. 판단

1) 무죄 부분 공소사실의 요지

피고인은 2013. 3. 6. 오전경 고양시 일산동구 D E빌딩 8층에 있는 피해자가 운영하는 C산후조리원에 이르러, 위 산후조리원을 피해자에게 매도하여 피해자가 정상적으로 운영하고 있었음에도 아무런 근거 없이 위 매매계약의 효력을 부정하면서 위 산후조리원을 다시 빼앗을 목적으로, 피해자에게 위 산후조리원에 나타나면 마치 큰 소란을 일으킬 것처럼 문자메시지를 보낸 다음, 미리 알고 있던 비밀번호를 누르고 위 산후조리원 안으로 들어가 점거하는 방법으로 피해자가 관리하는 건조물에 침입하였다.

2) 원심의 판단

원심은 피고인이 2013. 3. 5.경까지 이 사건 조리원을 드나들었고, 위 조리원의 직원들은 피고인이 채용한 직원들로서 피고인의 지시를 따르고 있었으므로, 피고인은 2013. 3. 6. 당시 위 조리원을 점유하고 있었던 것이고, 따라서 피고인에게 위 조리원을 점유할 권한이 없었다고 하더라도 피고인이 위 조리원에 들어간 것이 사실상의 주거 평온을 해하였다고 할 수 없다는 이유로 이 부분 공소사실에 대하여 무죄를 선고하였다.

3) 당심의 판단

가) 관련 법리

건조물침입죄는 건조물의 사실상의 평온을 보호법익으로 하는 것이므로 그 거주자나 관리자와의 관계 등으로 평소 그 건조물에 출입이 허용된 사람이라 하더라도 건조물에 들어간 행위가 거주자나 관리자의 명시적 또는 추정적 의사에 반함에도 불구하고 감행된 것이라면 건조물침입죄가 성립한다(대법원 2012. 4. 12. 선고 2012도976 판결 등 참조). 타인의 건조물에 거주자나 관리자의 의사에 반하여 들어가는 경우에는 건조물침입죄가 성립하며 이 때 거주자, 관리자의 의사라 함은 명시적인 경우뿐만 아니라 묵시적인 경우도 포함되고 주변사정에 따라서는 거주자, 관리자의 반대의사가 추정될 수도 있다(대법원 2003. 5. 30. 선고 2003도1256 판결 등 참조).

나) 인정 사실

원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하면 다음 사실이 인정된다.

(1) 피고인은 2013. 1.경 이 사건 조리원을 피해자에게 양도하는 내용의 매매계약

을 체결하였다.

(2) 피해자는 위 매매계약에서 정한 매매대금을 피고인에게 지급하고 2013. 1. 14. 피고인으로부터 이 사건 조리원을 넘겨받아 2013. 3. 5.경까지 운영하였다. 다만 피고인은 2013. 1. 14. 이후에도 피해자의 양해 아래 인수인계 등을 위하여 이 사건 조리원에 계속 출입해왔다.

(3) 그러던 중 피고인은 2013. 3. 6. 피해자에게 위 매매계약의 해제를 통보하며 피해자의 이 사건 조리원에 대한 출입을 금지하였고, 위 조리원에 들어가 단독으로 이를 운영하기 시작하였다. 피고인은 피해자가 제기한 영업금지 등 가져분배에 의하여 2013. 12. 24. 퇴거할 때까지 피해자를 배제한 채 이 사건 조리원을 운영하였다.

다) 판단

위 인정 사실에 의하면, 2013. 1. 14. 이후 이 사건 조리원의 관리자는 피해자였고, 피고인은 단지 피해자의 양해에 따라 이 사건 조리원에 출입하여 왔다고 볼 것이다. 그렇다면 앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 비록 피고인이 피해자와의 관계에 의하여 평소 이 사건 조리원에 출입이 허용된 사람이었다고 하더라도, 피고인이 2013. 3. 6. 매매계약이 해제되었음을 통보하면서 피해자를 배제하고 이 사건 조리원을 단독으로 운영할 목적으로 이 사건 조리원에 들어간 것은 관리자인 피해자의 의사에 반하는 것으로 건조물침입죄에 해당한다. 그런데도 피고인의 행위가 건조물침입죄에 해당하지 않는다고 판단한 원심판결에는 사실을 오인하거나 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 따라서 이 점을 지적하는 검사의 주장은 이유 있다.

3. 결론

그렇다면 원심판결 중 무죄 부분에 대한 검사의 항소는 이유 있어 위 무죄 부분은

파기되어야 할 것인데, 이 부분과 원심이 유죄로 인정한 나머지 범행은 형법 제37조 전단의 경합범 관계에 있어 하나의 형이 선고되어야 할 것이므로, 결국 원심판결은 전부 파기되어야 한다. 따라서 형사소송법 제364조 제6항에 의하여 원심판결을 전부 파기하고, 변론을 거쳐 다시 아래와 같이 판결한다(피고인은 적법한 항소이유서 제출기간 내에 항소이유서를 제출하지 않았으므로 형사소송법 제361조의4 제1항에 따라 결정으로 피고인의 항소를 기각하여야 할 것이나, 위와 같이 원심판결을 전부 파기하는 이상 주문에서 따로 피고인의 항소를 기각하지 아니한다).

[다시 쓰는 판결]

법 직 사 실

피고인은 2014. 11. 6. 의정부지방법원에서 절도죄 등으로 징역 6월, 집행유예 2년, 사회봉사 120시간을 선고받고 2014. 11. 14. 그 판결이 확정되었다.

1. 건조물침입

피고인은 2013. 3. 6. 오전경 고양시 일산동구 D E빌딩 8층에 있는 B이 운영하는 'C 산후조리원'에 이르러, 위 산후조리원을 피해자에게 매도하여 피해자가 정상적으로 운영하고 있었음에도 피고인이 아무런 근거 없이 위 매매계약의 효력을 부정하면서 위 산후조리원을 다시 빼앗을 목적으로, 피해자에게 위 산후조리원에 나타나면 마치 큰 소란을 일으킬 것처럼 문자메시지를 보낸 다음, 미리 알고 있던 비밀번호를 누르고 위 산후조리원 안으로 들어가 점거하는 방법으로 피해자가 관리하는 건조물에 침입하였다.

2. 업무방해

가. 피고인은 2014. 2. 25.경 서울 관악구 관악로에 있는 피고인의 집에서 피고인이

'C산후조리원'을 피해자에게 매도하였음에도 인터넷 네이버 사이트의 'C산후 조리원 카페'에 '위 매매계약서는 의미 없는 가짜 계약서이고, 피해자는 임시로 영업을 하고 있는 것이며, 피해자가 게시한 글들은 모두 거짓임이 밝혀졌다'는 취지의 글을 반복적으로 게시함으로써 허위사실을 유포하여 피해자의 산후조리원 운영 업무를 방해하였다.

나. 피고인은 2014. 4. 17.경 고양시 일산동구 G에 있는 H 고양점에서 제1항과 같이 피고인이 위 산후조리원을 피해자에게 매도하면서 그 모든 시설 및 집기도 양도함으로써 위 산후조리원의 대표 전화번호인 031-XXX-XXXX을 피해자가 J 명의로 변경하여 계속 사용하고 있었음에도 임의로 위 전화번호의 명의자를 피고인으로 다시 변경한 다음 그 전화번호의 설치 장소를 피고인이 사용하던 위 E빌딩 6층 사무실로 변경하여 피해자가 위 산후조리원에서 더 이상 위 전화번호를 사용할 수 없게 함으로써 위계로 피해자의 산후조리원 운영 업무를 방해하였다.

다. 피고인은 2014. 6. 일자불상경 위 E빌딩에서 위 건물의 9층에 C산후조리원과 동일한 명칭의 산후조리원을 개원한다는 취지의 현수막을 게시한 다음, 위 건물의 1층 및 지하 1, 2, 3층 엘리베이터 입구와 엘리베이터 내에 부착된 피해자가 운영하던 8층의 C산후조리원 안내표지판을 임의로 떼어 9층 자리에 부착하고, 그 위치에 '상당은 6층으로 오세요'라는 유인물을 부착해놓음으로써 위계로 피해자의 산후조리원 운영 업무를 방해하였다.

증거의 요지

- 1. 피고인의 일부 원심 법정진술
- 1. 증인 H, I의 각 원심 법정진술
- 1. 피고인에 대한 검찰 피의자신문조서 중 H, K 진술 기재 부분

- 1. 공정증서, C산후조리원 일산점 매매계약서, 은행거래내역, 사업자등록증, 동업계약서, L의 문자기록, L의 인터넷 게시물, 9층 조리원 현수막 사진, 안내표지, 고소인 제출서류(추가이행보증서), 내용증명(매매계약해지건)
- 1. 수사보고(피의자 L, 절도 등으로 기소된 재판 결과 확인 보고), 범죄경력자료조회

법령의 적용

- 1. 범죄사실에 대한 해당법조 및 형의 선택
형법 제319조 제1항(건조물 침입의 점, 벌금형 선택), 각 형법 제314조 제1항, 제313조(각 업무방해의 점, 벌금형 선택)
- 1. 경합범의 처리
형법 제37조 후단, 제39조 제1항
- 1. 경합범 가중
형법 제37조 전단, 제38조 제1항 제2호, 제50조
- 1. 노역장유치
형법 제70조 제1항, 제69조 제2항

양형의 이유

피고인은 이 사건 조리원에 침입하여 오랜 기간 정당한 권리자인 피해자를 배제한 채 이를 운영하였고, 위 조리원에서 퇴거한 이후에도 피해자에게 여러 가지 업무방해 행위를 하였다. 피고인의 위와 같은 행위로 인하여 피해자가 입은 피해가 적지 않음에도 불구하고 피고인은 현재까지 범행을 부인하면서 피해회복을 위하여 어떠한 노력을 기울이지 않고 있다.

다만, 건조물침입죄의 경우 평소 이 사건 조리원에 자유로이 출입하던 피고인이 통

상적인 방법으로 위 조리원에 들어간 것으로, 그 침입 태양에 비추어 볼 때 위 건조물의 평온을 심각하게 침해하였다고 보기는 어렵다. 또한 이 사건 각 범행은 판결이 확정된 절도죄 등과 형법 제37조 후단 경합범 관계에 있으므로, 이들 죄를 동시에 판결할 경우와의 형평을 고려하여야 한다. 이러한 사정들을 비롯하여 피고인의 나이, 성행, 이 사건 범행에 이르게 된 경위와 동기, 범행 이후의 정황 등 이 사건 기록과 변론에 나타난 모든 양형요소를 고려하여 주문과 같이 형을 정한다.

재판장	판사	신광렬	_____
	판사	정재우	_____
	판사	이영제	_____